

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1766/2532

นายประสพชัย ตริยารักษ์

โจทก์

บริษัท ไม่ขีดไฟไทย จำกัด

จำเลย

บริษัท ไม่ขีดไฟไทย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า คดีนี้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2531 จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 สรุปใจความเพื่อให้ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2531 การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างในวันที่ 25 ดังกล่าว ไม่ถูกต้องขัดต่อกฎหมายนั้นจึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยอุทธรณ์ข้อ 2.1 เป็นปัญหาว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังเอกสารหมาย ศ.1 และหมาย จ.1 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และอุทธรณ์ข้อ 2.2 เป็นปัญหาเรื่องการตีความของศาลแรงงานกลางที่ยกคำเบิกความของนายสุนทร พาณิชย์แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2531 เป็นการขัดต่อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 99)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 42,802.50 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ
ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตั้งกล่าว (อันดับ 84)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์โดยสรุปว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2531 ไม่ใช่วันที่ 25 สิงหาคม 2531อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์ได้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2531 จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอันต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์โดยสรุปว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2531 ไม่ใช่วันที่ 25 สิงหาคม 2531อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์ได้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2531 จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอันต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ